



訴願決定書

案 號： 1121050915
要 旨： 因違反噪音管制法事件提起訴願
發文日期： 民國 112 年 10 月 18 日
發文字號： 新北府訴決字第 1121596286 號
相關法條： 行政程序法 第 72、73、74 條
訴願法 第 14、77 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1121050915 號

訴願人 黃○翰

原處分機關 新北市政府環境保護局

上列訴願人因違反噪音管制法事件，不服原處分機關民國 112 年 5 月 24 日新北環稽字第 00-000-000020 號裁處書所為之處分，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

訴願**不受理**。

理 由

- 一、按訴願之提起，應自行政處分達到或公告期滿之次日起 30 日內為之，且以原行政處分機關或受理訴願機關收受訴願書之日期為準。提起**訴願逾法定期間**者，原處分即屬確定，如仍對之提起訴願，受理訴願機關應為**不受理**。此觀訴願法第 14 條第 1 項、第 3 項、第 77 條第 2 款之規定甚明。次按「送達，於應受送達人之住居所、事務所或營業所為之。但在行政機關辦公處所或他處會晤應受送達人時，得於會晤處所為之。」、「於應送達處所不獲會晤應受送達人時，得將文書付與有辨別事理能力之同居人、受雇人或應送達處所之接收郵件人員。」、「送達，不能依前 2 條規定為之者，得將文書寄存送達地之地方自治或警察機關，並作送達通知書兩份，一份黏貼於應受送達人住居所、事務所、營業所或其就業處所門首，另一份交由鄰居轉交或置於該送達處所信箱或其他適當位置，以為送達（第 1 項）。前項情形，由郵政機關為送達者，得將文書寄存於送達地之郵政機關（第 2 項）。寄存機關自收受寄存文書之日起，應保存 3 個月（第 3 項）」，行政程序法第 72 條第 1 項、第 73 條第 1 項、第 74 條分別定有明文。又法務部民國（下同）93 年 4 月 13 日法律字第 0930014628 號函釋：「按行政機關或郵政機關依行政程序法第 74 條第 1 項規定為送達者，如於應受送達處所確已完成文書寄存於送達地之地方自治、警察機關或郵政機關（限郵務人員送達適用），…無論應受送達人實際上於何時受領文書，均以寄存之日視為收受送達之日期，而發生送達效力。」。
- 二、經查系爭 112 年 5 月 24 日新北環稽字第 00-000-000020 號裁處書，係於 112 年 6 月 12 日送達至訴願人戶籍地臺北市○○區○○路 5 段 83 巷 28 弄 14 號 3 樓，因郵務人員均未獲會晤訴願人本人亦無受領文書之同居人、受雇人或應送達處所之接收郵件人員，乃製作送達通知書 2 份，1 份黏貼於送達處所之門首，另 1 份置於送達處所信箱，並將系爭處分書寄存於○○郵局，此有系爭裁處書、送達證書及戶籍資料等附卷可稽。揆諸前揭行政程序法第 74 條規定及法務部函釋，系爭裁處書自 112 年 6 月 12 日寄存送達於社子郵局

之日起，即生合法送達效力；且裁處書內亦教示訴願人對本處分書如有不服者，得於接獲系爭裁處書次日起 30 日內，檢送訴願書至原處分機關審查後，再由原處分機關轉送本府審議，核計其 30 日之提起訴願期間，應自 112 年 6 月 13 日起算，因訴願人戶籍地址位於臺北市，依法扣除 2 日在途期間，其訴願期間於 112 年 7 月 14 日屆滿，惟訴願人遲至 112 年 8 月 9 日始提起訴願，此有訴願書上原處分機關收文章戳及條碼附卷可稽，是其訴願之提起已逾 30 日之法定不變期間，揆諸首揭法條規定，原處分業已確定，訴願人逾法定期間提起訴願，自非法之所許，本件訴願為程序不合，自不應受理。

三、綜上論結，本件訴願為程序不合，爰依訴願法第 77 條第 2 款規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 吳宗憲（公出）

委員 羅承宗（代理）

委員 陳立夫

委員 劉宗德

委員 景玉鳳

委員 王藹芸

委員 劉定基

委員 李永裕

委員 林泳玲

委員 唐美芝

如不服本決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內臺北高等行政法院（地址：臺北市士林區福國路 101 號）提起行政訴訟。

中華民國 112 年 10 月 18 日